

**.AL TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-  
ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA**

Don **Ramón María Querol Aragón**, procurador de los Tribunales, en representación de Don **Ricardo Alvira Baeza**, según consta acreditado ante la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, comparezco, y como mejor proceda en derecho,

**DIGO:**

Que mediante la presente formulamos **Incidente de Nulidad de Actuaciones** en virtud del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por considerar que la providencia de fecha 16 de octubre de 2024, dictada en el recurso de casación n.º 6564/2024, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, en los términos que paso a exponer:

**I. ANTECEDENTES**

1. Que la representación de D. Ricardo Alvira Baeza interpuso recurso de casación n.º 6564/2024 contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 3 de julio de 2024 en el recurso contencioso-administrativo n.º 1/2022.
2. Que dicho recurso fue inadmitido mediante providencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2024, alegando la falta de fundamentación y de relevancia del interés casacional, en base al artículo 90.4.b) LJCA, en relación con el artículo 89.2 y 90.4.d) LJCA.

**II. MOTIVOS DEL INCIDENTE DE NULIDAD**

1. **Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva** (art. 24 CE):  
La providencia impugnada establece la inadmisión del recurso de casación sin haber entrado en el fondo del asunto ni permitir la correcta defensa del derecho de petición de D. Ricardo Alvira Baeza, dejando sin analizar el interés casacional alegado. Este criterio vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, al no fundamentar adecuadamente el rechazo, limita el derecho del recurrente a una resolución motivada y comprensible.
2. **Arbitrariedad en la aplicación de los requisitos formales exigidos para la admisión:**  
Se alega que la Sala ha interpretado de manera restrictiva los requisitos del artículo 89.2 y 88.2 de la LJCA, ya que el escrito de preparación contenía

suficiente justificación del interés casacional. La falta de motivación concreta y específica sobre qué aspectos incumplen estos requisitos implica un juicio arbitrario, afectando al derecho a una resolución fundada en Derecho.

### III. PETICIÓN

Por todo lo expuesto, **SOLICITO AL TRIBUNAL SUPREMO** que, habiendo por presentado este escrito, lo admita, tenga por formulado **Incidente de Nulidad de Actuaciones** y, tras la tramitación oportuna, anule la providencia de inadmisión de fecha 16 de octubre de 2024, permitiendo así el acceso a la casación y garantizando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de mi representado.

Es justicia que pido en Madrid a 27 de Octubre de 2024

\_\_\_\_\_